

עבירה הבאה במצוה

(1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף ב עמוד א

מ/משנה/. יציאות השבת שתיים שהן ארבע בפנים ושתיים שהן ארבע בחוץ, כיצד: העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים .

(2) פירוש המשנה לרמב"ם מסכת שבת פרק א משנה א

למה אמר העני ובעל הבית, ולא אמר איש אחד עומד ברשות הרבים ואיש אחד עומד ברשות היחיד, הרי זה כדי לקצר, לפי שהיה צריך לומר האיש העומד ברשות הרבים במקום אמרו העני, והנה נעשית מלה אחת מורה על ענין שהיו מורים עליו ארבע מלים.

(3) ר' עובדיה מברטנורא מסכת שבת פרק א משנה א

פשט העני את ידו. ובתוכה קופה או הסל שמקבל בו ככרות מבעל הבית. ולהכי נקט הוצאה בלשון עני ועשיר, דאגב אורחיה קמ"ל דמצוה הבאה בעבירה אסורה וחייבין עליה:

(4) חתם סופר מסכת שבת דף ב עמוד א

העני עומד בחוץ כ' הרע"ב מילתא אגב אורחא קמ"ל דמצוה הבאה בעבירה חייב עלי' עיין שם ולשון מסורס הוא ורוצה לומר עבירה הבאה במצוה חייב עליה. וקאי אחיובא דבעה"ב שבהול ה' במצות צדקה ונכשל בה וחייב עליה.

(5) תוספות יום טוב מסכת שבת פרק א משנה א

פשט העני את ידו. פי' הר"ב ובתוכה קופה או הסל שמקבל בו ככרות וכו' אורחא דמלתא נקט דהא בעי לפרושי דרוצה לקבל צדקה מטעמא דמפרש. ומ"ש דמצוה הבאה בעבירה חייבין עליה. ואפילו לר' יהושע דפרק י"ט דמכילתין מ"ד ולרבי יוסי דסוכה פ"ג משנה י"ד דהלכתא כותיהו דלא נתנה שבת לדחות אצל מצות צדקה כלל משא"כ במילה ולולב שניתן לדחות. וה"נ מסקינן בגמרא דף קל"ז. דמודה ר' יהושע בשתי תינוקות א' של ע"ש ואחד של שבת ומל של שבת בע"ש ושל ע"ש בשבת דחייב משום דהשתא לא נתנה שבת לדחות לגבי האי גברא ואף על גב דלגבי תינוקות דעלמא אתיהיב. ופסקו הרמב"ם בפ"ב מהלכות שגגות ועיין סוף פ"ו דפסחים. ומיהו בכאן מפרש [הרמב"ם] דהאי דנקט עני דלשון קצרה הוא לפי שהיה צריך לומר האיש העומד ברה"ר במקום אמרו עני [כלומר בפשט העני]:

(6) חשק שלמה מסכת שבת דף ב עמוד א

לענין עיקר דברי הרע"ב דקמ"ל דהגם דהוי כטעה בדבר מצוה ועשה מצוה מ"מ חייב דהעיר בזה בתוס' הגרע"א ז"ל דמ"ש מלולב ע"ש נ"ל דלק"מ דהתם זמנו בהול וכמו דמחלק הש"ס בפסחים ע"ב

(7) שו"ת חמדת שלמה אורח חיים סימן כא

ג) ויותר נ"ל דלא אמרינן טעה בדבר מצוה פטור רק היכא דאין המצוה נגמרת רק ע"י עשיית המעשה, כגון בלולב שע"כ צריך ליטול הלולב לצאת בו, וכיון דע"כ צריך ליקח הלולב אף הוציאו לרה"ר פטור, וכן מילה וכדומה, משא"כ מצות צדקה דאין צריך לעשות מעשה בידים דאף אם מניח העני שיטול משלו אף אם אינו נותן בידים אעפ"כ נעשה המצוה, דעיקר המצוה שיהיה לעני די מחסורו, וע"כ אינו צריך להיות טרוד בעשיית המצוה כלל, כיון דאין צריך לעשות מעשה כלל, והוא חילוק נכון וברור לפי ענ"ד.

(8) הערות הגרי"ש אלישיב מסכת שבת דף ב עמוד א

(ב) במתני, פשט בעה"ב את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני וכו' בעל הבית חייב. בתויו"ט הקשה דהא כיון דבעי למיעבד מצות צדקה דהרי הוא נותנו לעני, וא"כ הוי טרוד בדבר מצוה, והלא דעת רבי יהושע (לקמן דף קלז) לגבי מילה דטעה בדבר מצוה ועשה מצוה, (אף שחילל ע"ז שבת באופן האסור) פטור מחטאת וכן דעת רבי יוסי בסוכה לגבי נטילת לולב והכי קי"ל (וכמבואר רמב"ם שגגות פ"ב ה"ח), וא"כ אמאי חייב הבעה"ב בכה"ג הא טעה במצות צדקה ות' התו"ט דכל מאי דפטור בטעה בדבר מצוה, היינו דוקא בדבר שנתנה שבת לידחות על ידו, ובכה"ג אף אם עשה זה באופן שאינו דוחה שבת, פטור, אבל צדקה דלא ניתנה שבת לידחות אצלה כלל, אף בטעה בדבר מצוה חייב.

וכבר הק' ע"ז הגרע"א בתוספותיו, דהא תינח במילה ופסח שפיר ניתנה שבת לידחות אצלה, אבל בלולב מה דחייב שבת יש בה, הלא אין נעשה שום מלאכה בעצם מעשה הנטילה, ומאי דמטלטל את הלולב הוי הכשר בעלמא לצורך המצוה, ואינו דוחה שבת אבל בעצם מעשה הנטילה איזה דחייב שבת יש כאן. ומ"מ מב' דפטור לר"י כיון דטעה בדבר מצוה, וא"כ ה"נ נימא בצדקה דאע"ג דלא ניתנה שבת לידחות כלל ייחשב טועה בדבר מצוה ויפטור, ומ"ט תנן דבעה"ב חייב.

ובפשטות י"ל דאף דודאי מצות לולב עצמה אינה דוחה שבת, מ"מ כיון שבמציאות בפועל מה שמחלל שבת הוא לצורך קיום המצוה כתיקונה, דהרי אינו יודע לנענע והוצרך לילך אצל חכם ללמוד, והיינו דאף דרק הנטילה הוא עיקר המצוה והנענועים הוא רק להשלמה כתיקונה (ועי' פסחים ה', בתוס' שם) מ"מ הוי ג"כ לדבר מצוה. ע"כ שפיר י"ל דחשיב בטעה בדבר מצוה פטור, משא"כ לגבי עני, דאין שום צורך בחילול שבת לצורך קיום המצוה, דהרי יכול לומר לעני ליטול ממנו אצלו את הכיכר, ושפיר מקיים בזה מצות צדקה, דסו"ס נתן לו די מחסורו, ואי"צ להוציא וא"כ החילול שבת אינו שייך לקיום המצוה כלל, וע"כ ל"ש ביה פטורא דטועה בדבר מצוה, ויתכן לומר דאף התויו"ט מודה לזה. ובאמת דאין כונתו דצריך שיהא ניתן לדחות מצד דיני המצוה בכללותה, אלא דבפועל לפי מחשבתו בהכרח נדחית השבת לצורך קיום המצוה כתיקונה.

שו"ר בחמדת שלמה או"ח סי' כ"א סק"ג שכתב ליישב באופן אחר דלא אמרינן דהטרוד במצוה פטור אלא במצוה שקיומה צריך להיות על ידי "מעשה" דוקא וכגון מילה ונטילת לולב, דע"כ צריך ליטול הלולב לצאת בו, ולכך אף אם הוציאו לרה"ר פטור. וכן במילה אבל מצות צדקה דמצד עיקר קיום המצוה אין זקוק לעשות "מעשה" כלל. שהרי גם אם יניח לעני ליטול מעצמו קיים המצוה. ונמצא שאין המצוה מחייבתו להיות עסוק ב"מעשה" כלל. ולא נחשב שטרוד ב"מעשה" המצוה.

ודברי החמדת שלמה מחודשים הם, דתלה הפטור מצד דכל קיום המצוה צריך "מעשה" והוא תנאי עיקרי בטועה בדבר מצוה. אמנם לדברינו תליא הפטור בכל נידון כאשר הוא לפנינו, דאם היה מוכרח להוציאו לרה"ר הרי"ז פטור ובלא"ה חייב.